

1502292-10.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2025035/2022 - 100º D.P. JDIM

HERCULANO, 22683899 - 100º D.P. JDIM HERCULANO, 302/22/373 - 100º D.P. JDIM

HERCULANO, 2025035 - 100º D.P. JDIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502292-10.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502292-10.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2025035/2022 - 100º D.P. JDIM

HERCULANO, 22683899 - 100º D.P. JDIM HERCULANO, 302/22/373 - 100º D.P. JDIM

HERCULANO, 2025035 - 100º D.P. JDIM HERCULANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO ROMÃO JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

CARLOS ALBERTO ROMÃO JUNIOR, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta de 13h00min, na Estrada do M'Boi Mirim, altura do nº 12000, "Rua do Bombeiro", nesta cidade e comarca, trazia consigo, para finalidade de venda e entrega a terceiros, 37 invólucros plásticos contendo 99,3 gramas de maconha; 86 invólucros plásticos contendo 13,7 gramas de crack, 56 microtubos plásticos contendo 27,4 gramas de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais civis em diligência compareceram ao local acima mencionado, quando então puderam observar o acusado na viela de posse de uma

sacola, por ser local conhecido como ponto de venda de drogas, o fato chamou a atenção dos policiais, que decidiram abordar o acusado. Realizada busca pessoal, apreendeu-se na sacola as drogas e R\$22,00 em dinheiro.

O procedimento especial foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida (fls. 89/91), o réu foi citado (fls. 105), apresentou defesa preliminar (fls. 109/110). Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o acusado foi interrogado.

O Representante do Ministério Público, em sede de memoriais, pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia, uma vez que restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria. Quanto à pena, pretende a fixação de pena-base acima do mínimo, em razão da quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, há reincidência a ser observada e fixação de regime fechado.

A Defensoria Pública, por sua vez, também em sede de memoriais, pretende a absolvição do réu nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da confissão extrajudicial, do redutor previsto no artigo 33. § 4º da Lei Antidrogas, a fixação de regime diverso do fechado a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e que lhe seja possibilitado o apelo em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O caso é de condenação do réu.

A materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 4/5), Boletim de Ocorrência (fls. 5/8), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 33/36) e Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 116/118).

A autoria é igualmente certa, sobretudo pela prova oral amealhada aos autos.

Interrogado em Juízo, negou, disse que estava trabalhando das 8 às 11:50, foi almoçar, após comprou maconha, na viela avistou uma pessoa - homem - quem determinou parada, pensou que fosse um assalto, foi localizada a maconha em seu bolso, foi levado ao campo, onde estava o outro policial, foi levado em dois carros elevado ao Distrito Policial.

A negativa do acusado não convence.

A testemunha Eduardo Simões de Araújo, policial civil, afirmou, sob o crivo do contraditório, recordar-se da ocorrência de tráfico relacionada ao réu. Disse que o local é conhecido como ponto de venda de drogas, estava em diligência no local, avistou o réu de posse de uma sacola preta há 70 metros. Disse ainda que ficou esperando, quando pôde ver a chegada de um terceiro que ficou conversando, oportunidade em que fez a abordagem. Ressaltou que a sacola estava nas mãos do rue, no interior havia crack cocaína e maconha e além de R\$20,00 em dinheiro.

Seu colega Israel Simões de Araújo, em audiência judicial, confirmou os relatos de Eduardo, acrescentou que não conseguiu ver atos de mercancia.

A palavra dos policiais é revestida de particular relevância no caso em tela, uma vez que não se apresentam razões concretas de suspeição. Cito:

"Nenhum impedimento legal existe ao testemunho de investigadores e pessoas ligadas à Polícia. Seus depoimentos devem ser considerados, examinados e pesado cada caso, como o de outra testemunha qualquer. Nunca, porém, sumariamente afastados e desprezados como de todo imprestáveis. Desde que verossímeis, coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória" (ACrim 103:701, TJSP, Rel. Silva Leme).

No mais, o acusado admitiu estar no local, conhecido como ponto de venda de drogas, que comprou drogas, portava maconha.

Ora, a versão do acusado - de que portava apenas maconha - não é crível, uma vez que foram apreendidas, além de porções de maconha, cocaína e crack, e não é aceitável que policiais mantenham em depósito ou com eles tamanha quantidade e diversidade de drogas para incriminar inocentes.

E se não bastasse, o acusado não fez prova de exercer atividade laborativa lícita, apenas fez menção de estar trabalhando em lima oficina; contudo foi preso sob acusação de tráfico de drogas, em horário de expediente de trabalho.

Ademais, o passado do réu não o recomenda, possui uma condenação por crime gravíssimo, cuja pena - 12 anos - teve seu fim previsto para 06/01/2021. Desta forma, a natureza, a quantidade, diversidade e a forma de acondicionamento das drogas 37 invólucros plásticos contendo 99,3 gramas de maconha; 86 invólucros plásticos contendo 13,7 gramas de crack, 56 microtubos plásticos contendo 27,4 gramas de cocaína, aliada à apreensão de dinheiro, ainda que em pequena monta, somadas às declarações dos policiais e à prisão em local conhecido como ponto de venda de drogas, não restam dúvidas que os entorpecentes apreendidos em poder do acusado se destinavam à mercancia ilícita.

Diante deste conjunto probatório robusto, a condenação é medida de rigor.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, tendo em vista o artigo 59 do Código Penal, não vislumbro motivos para fixar a pena-base acima do mínimo legal. Assim, totalizando-se em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda etapa, há a agravante da reincidência - fls. 24/30 -, aumento a pena em 1/6, atingindo 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Não aplico a atenuante da confissão, uma vez que ofertada apenas na fase policial, em Juízo o acusado negou a traficância.

Destaco que no caso em tela foi observada Súmula 545 "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.", porque a confissão extrajudicial não foi levada em conta na formação da convicção.

Não há que se falar na diminuição da pena nos termos do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de drogas, em razão da reincidência.

Observe que a utilização da reincidência como agravante genérica e circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico não caracteriza bis in idem.

"A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto. Precedentes." (AgRg no HC 468.578/MG, j. 19/02/2019)

Pelo mesmo motivo, não se deve dizer que a pena deve ser substituída por restritiva de direitos, tampouco que ao réu seja fixado regime diverso do fechado. Por tais motivos, torno sua pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, fixo-lhe o regime inicial fechado para o início do cumprimento de sua pena.

Não há que se falar na possibilidade da detração penal porque a matéria é afeta ao juízo das execuções. Ainda que o réu tenha cumprido parte de sua pena em regime cautelar, há necessidade de avaliação de critério subjetivo o que impede o juízo da condenação de analisar o fato em questão.

O réu respondeu ao processo preso e tal circunstância somada aos motivos acima elencados, impede, a concessão do direito ao recurso em liberdade.

Por fim, o acusado é reincidente, e de acordo com o artigo 310 §2º, do Código de Processo Penal, o Juiz ao verificar que se trata de réu reincidente deverá negar-lhe liberdade provisória com ou sem medidas cautelares.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CARLOS ALBERTO ROMÃO JUNIOR, qualificado nos autos, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso nas regras do artigo 33, caput, da Lei 11 343/06. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado e o réu não poderá recorrer em liberdade.

Autorizo a incineração das drogas, se ainda não providenciada, reservada quantidade suficiente para eventual contraprova, nos termos dos artigos 50, § 3º, e 50-A, ambos da Lei nº 11.343/2006, que somente poderá ser destruída após o trânsito em julgado da ação penal, conforme artigo 72 do mesmo diploma legal.

Decreto a perda do valor apreendido em favor da União.

Determino que se recomende o réu no estabelecimento prisional onde cumpre pena.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Concedo ao acusado os benéficos da Justiça gratuita.
P. I.C. São Paulo, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA